

MANDAT DE VENTE SIMPLE

☒ En agence ☐ Hors agence (annexer impérativement au présent mandat, l'annexe N°1 relative aux mandats conclus hors établissement, comprenant le coupon de rétractation [C. consomm, art L.221-9 et L.221-5]).

CAFIMM SARL

1A rue de la République
69330 MEYZIEU
contact@cafimm.fr
Téléphone : 04 37 42 07 02
Carte n° CPI 6901 2017 000 016 789
Délivrée le 20/02/2017
Siret : 482 349 552 00034

Caisse de garantie : SEGAP - Coverholder at Lloyd's
11 rue de Grenelle 75007 PARIS
Montant de la garantie : 110 000 €
Activité(s) : Transaction, Gestion, Location
Médiateur : En cours de conventionnement -
Représenté par :
☐ Négociateur ☐ Agent commercial
inscrit au RSAC de sous le N°

N° registre des mandats *110*

Par le présent mandat, le(s) mandant(s) charge(nt) le mandataire ci-dessus désigné, qui accepte la mission de vendre le(s) bien(s) dont il(s) est (sont) seul(s) propriétaire(s).

LE(S) MANDANT(S) : *Ben Interssereux*
39, rue THOMASIN 69002 LYON

1 DESCRIPTION DU BIEN : Nature du bien et description *Au Rdv - 1 surface à aménager + jardin*

Adresse : [N°, rue, localité, bât. étage, porte] *13 rue PIERRE 69003 LYON*

Situation du bien au jour de l'acte authentique : Le mandant déclare que les biens à vendre seront, le jour de la signature de l'acte de vente :

☐ Libres de toute location, occupation, réquisition ☐ Loués conformément à l'état locatif annexé au présent mandat.

Le bien fait-il l'objet d'un conventionnement ? ☒ Non ☐ Oui : Préciser lequel

2 MANDAT ET CONDITIONS FINANCIÈRES DE VENTE :

Prix : le bien sera présenté au prix de *360.000 € (Trois cent soixante mille euros)*

Type de mandat : Simple

☒ Le mandant déclare avoir fixé ce prix de vente, en parfaite connaissance du marché immobilier pour des biens similaires et pareillement situés.

Rémunération du mandataire : La rémunération du mandataire sera de *3%*

TVA incluse, à la charge : ☐ du mandant ☐ de l'acquéreur ☐ du mandant à % et de l'acquéreur à %.

à % du prix de vente ou €.

☐ Le mandant déclare pouvoir opter pour le régime de la TVA et souhaite exercer cette option. Le prix demandé, hors rémunération du mandataire, sera de

..... HT soit TTC, au taux de TVA actuel de %.

3 DURÉE DU MANDAT : *3* mois, renouvelable par tacite reconduction sans pouvoir dépasser une durée totale de 24 mois.

4 SÉQUESTRE : En vue de garantir la bonne exécution du présent contrat et de ses suites, les fonds ou valeurs versés à l'occasion de toute promesse ou compromis de vente, seront détenus par : *le notaire du vendeur* séquestre habilité à cet effet.

☐ Pour l'activité de « Transaction sur immeubles et fonds de commerce », le mandataire déclare ni recevoir, ni détenir d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de ses honoraires.

5 DOCUMENTATION RELATIVE À L'IMMEUBLE : Le mandant fournira tous les documents en sa possession tels que : le titre de propriété, les éléments relatifs à la copropriété et ses assemblées générales (montant annuel des provisions pour charges afférentes au bien ainsi que toutes les obligations mentionnées aux articles 14-1 et 29-1 A et B de la loi du 10.07.1965) surface Carrez, éléments constitutifs du dossier de diagnostic technique (CCH, art. L. 271-4), du DPE et autres, conformément à la législation en vigueur.

☒ Le mandant souhaite charger *un expert* de faire réaliser les diagnostics techniques. Ces documents devront être en possession du mandataire au plus tôt et dans tous les cas avant la signature de l'avant-contrat.

6 PUBLICITÉ ET MOYENS DE COMMERCIALISATION : Le mandataire ou son réseau emploieront les moyens suivants pour diffuser les annonces commerciales auprès du public :

☒ Dossier photo ☐ Dossier video ☐ Affichage vitrine ☐ Panneau à vendre ☐ Panneau vendu ☐ Mailing fichier client ☐ Prospectus boîte aux lettres ☐ Annonces Presse

☒ Annonces sur sites Internet

☐ Autres *Reste à Soc. Div.*

En outre, dans l'hypothèse où des photographies du bien seraient prises, celles-ci feront partie du droit à l'image du mandant.

☐ La délégation du mandat à une autre agence est autorisée aux mêmes conditions que celles du mandat initial.

7 MODALITÉS DE COMMUNICATION AU MANDANT DES ACTIONS MENÉES PAR LE MANDATAIRE :

8 CLAUSES PARTICULIÈRES :

☒ En cochant cette case, le mandant bénéficiant de 14 jours de délais de rétractation (concernant exclusivement mandats signés hors agence) demande expressément, que le mandataire commence sa mission avant l'expiration dudit délais [C. consommation, art. L.221-25]. Le mandant pourra néanmoins exercer son droit à se rétracter durant cette période, à moins que le mandataire ait pleinement rempli sa mission, conformément aux dispositions de l'art. L. 221-28 du Code de la consommation.

9 DURÉE D'APPLICATION DE LA CLAUSE PÉNALE : *6* mois à compter de la date d'expiration du mandat.

Paraphe : *P. Ben Interssereux*

CONDITIONS GENERALES DU MANDAT

TITRE 1 - POUVOIRS DU MANDATAIRE

- 1. Réaliser toute publicité jugée utile, aux frais du mandataire, notamment par la pose de panneaux sur l'immeuble, la diffusion d'annonces commerciales sur Internet ou sur tous types de journaux accompagnées de photographies du bien, objet de la vente.
- 2. Présenter, visiter et faire visiter les biens à vendre à tout acquéreur potentiel, ou à toute personne qu'il jugera utile.
- 3. Communiquer, dans le cadre de la délégation de mandat, les éléments du dossier de vente;
- 4. Demander, auprès de toutes personnes privées ou publiques, les pièces, actes et d'une manière générale tous documents nécessaires à l'avancement du dossier (titre de propriété, bail, factures de travaux, plans, certificat de mesurage, audit technique du bien, diagnostics, extraits de documents d'urbanisme, permis de construire, règlement de copropriété, état descriptif de division, procès-verbal d'assemblée générale, fiche synthétique de la copropriété, carnet d'entretien de l'immeuble, déclarations de sinistres, arrêté de péril ou autres, jugement, etc.), soit par lui-même, soit par le notaire du mandant, les frais restant à la charge du mandant.
- 5. Rédiger tous actes sous signature privée au prix, charges et conditions du présent mandat, et de recueillir la signature de tout acquéreur.
- 6. Saisir l'ensemble des informations du mandat sur tout fichier de traitement automatisé de données.

TITRE 2 - OBLIGATIONS DU MANDATAIRE

- 1. Mettre en oeuvre, de façon générale, toutes les actions utiles à l'accomplissement de sa mission.
- 2. Informer le mandant de tous les éléments nouveaux susceptibles de modifier les conditions du présent mandat.
- 3. Informer le mandant de l'exercice d'un droit de préemption dans un délai de 8 jours, à compter de l'accomplissement du présent mandat, par lettre RAR, et négocier avec le préempteur. Dans cette hypothèse, la rémunération du mandataire reste due par le mandant ou l'acquéreur, dans les conditions prévues au mandat.
- 4. Informer le mandant, dans les plus brefs délais, de la réception d'une offre;
- 5. Séquestre : le mandataire devra s'assurer lors de la signature de toute promesse ou compromis de vente, de faire procéder au versement d'un montant maximal de 10% du prix de vente, soit à l'ordre de l'agence titulaire de la garantie financière soit du notaire. Tous les versements reçus par le titulaire de la carte professionnelle sont obligatoirement faits à l'ordre de l'établissement de crédit où le compte est ouvert, soit par virements, soit par mandats à l'ordre dudit établissement de crédit, avec indication du numéro de compte, soit par carte de paiement. Les effets, ainsi que les valeurs reçus par le titulaire du compte sont obligatoirement remis à l'établissement où est ouvert ce compte (conformément au décret n° 72-678 du 20.07.1972).

TITRE 3 - OBLIGATIONS DU MANDANT

- 1. Permettre au mandataire d'effectuer toutes les actions utiles au bon accomplissement de sa mission, notamment l'organisation des visites et de la publicité, pendant la durée du présent mandat. A ce titre, le mandant fera réaliser au plus tôt les diagnostics techniques obligatoires dont le DPE qui doit être affiché dans les annonces publicitaires immobilières. Lorsque le bien est soumis au régime de la copropriété, le mandant fournira les documents permettant d'établir le nombre de lots, le montant moyen annuel de la quote-part du budget prévisionnel à sa charge et correspondant aux dépenses courantes, ainsi que les procédures dont fait éventuellement l'objet la copropriété si elle est en difficulté, informations qui doivent être affichées dans les annonces publicitaires immobilières.
- 2. Informer le mandataire de tous les éléments nouveaux, de quelque nature qu'ils soient, notamment juridique et matériel, susceptibles de modifier les conditions du présent mandat.
- 3. Lorsque le mandant reçoit et accepte une offre, il en informe dans les plus brefs délais le mandataire par tous moyens en indiquant les noms et adresses de l'acquéreur, du notaire rédacteur et de l'éventuel intermédiaire. Par conséquent, dès la réception de cette information, le mandataire mettra fin au processus de vente du bien concerné.
- 4. Accepter toute offre d'achat et signer toute promesse de vente ou compromis présenté par le mandataire, aux prix, charges et conditions convenus dans le présent mandat.
- 5. Fournir au mandataire, en application de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10.07.1965 et au décret n° 97-532 du 23.05.1997, la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot de copropriété, dans les 8 jours des présentes.
- 6. **CLAUSE PÉNALE :** (condition nécessaire à l'engagement du mandataire) :
Le mandant s'engage à signer toute promesse ou compromis répondant aux conditions du présent mandat (prix, charges, conditions particulières). Si toutefois pendant la durée du mandat, le mandant s'engage avec un acquéreur non présenté par le mandataire (acceptation d'offre d'achat, compromis ou promesse de vente), il doit en informer le mandataire dans les conditions prévues à l'art.3 du TITRE 3 OBLIGATIONS DU MANDANT. Pendant la durée du mandat, de ces renouvellements et de celle de l'application de la clause pénale (dont la durée est indiquée au présent contrat), le mandant s'interdit de s'engager avec un acquéreur présenté ou ayant visité le bien avec le mandataire ou son délégué, aux conditions prévues au présent contrat comme à celles auxquelles les parties à la vente se seraient ultérieurement entendues. Cette interdiction porte tant sur la personne de l'acheteur que son conjoint, partenaire ou toute personne morale à laquelle serait lié l'acheteur.
EN CAS DE VIOLATION DES OBLIGATIONS CI-AVANT ÉNONCÉES, LE MANDANT S'OBLIGERA À VERSER AUPRÈS DU MANDATAIRE, UNE INDEMNITÉ FORFAITAIRE COMPENSATRICE, D'UN MONTANT ÉGAL À LA TOTALITÉ DES HONORAIRES CONVENUS AU PRÉSENT MANDAT (C. CIVIL 1231-1, 1231-5).

TITRE 4 - RÉMUNÉRATION DU MANDATAIRE – FRAIS EXPOSÉS

Celle-ci ne sera exigible qu'à compter du jour où la vente sera constatée dans un acte authentique signé par le vendeur et l'acquéreur. Dans l'hypothèse de l'exercice d'un droit de préemption, l'organisme préempteur supportera l'ensemble des frais et honoraires et prévus à la charge de l'acquéreur initial.

TITRE 5 - DURÉE DU MANDAT ET CONDITIONS DE RÉSILIATION

Le mandat est conclu pour une période de 3 mois au-delà de laquelle, sauf dénonciation, il sera tacitement reconduit, aux mêmes conditions, pour une durée de 12 mois supplémentaires au terme de laquelle il prendra automatiquement fin.

Information du consommateur relative à la reconduction :

«Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur» (C. consom., art. L. 215-1).
«Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêt au taux légal» (C. consom., art. L. 241-3).

TITRE 6 - CONDITION DU MANDAT SIMPLE

Dans le cadre du mandat simple, le mandant ne consent aucune exclusivité à l'agence et reste libre de vendre son bien par ses propres moyens.

TITRE 7 - RESPONSABILITES RELATIVES A LA CONSERVATION DES BIENS

Le mandataire n'est pas le gardien juridique des biens. Le mandant devra prendre toutes les dispositions jusqu'à la vente, pour s'assurer de la bonne conservation de ceux-ci.

TITRE 8 - ÉLECTION DE DOMICILE

Les parties, pour l'exécution du présent mandat, font élection de domicile à leur adresse respective mentionnée au recto. Toute modification de cette domiciliation devra sans délai être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre Partie et deviendra opposable (8 jours) après réception.

TITRE 9 - MÉDIATION

Conformément aux dispositions du code de la consommation, le mandant peut avoir recours à un dispositif de médiation en prenant contact avec le médiateur dont les coordonnées sont précisées dans le présent mandat.

MEDIMMOCONSO : ayant son siège social : 1 allée du Parc Mesemena, 44500 LA BAULE.

TITRE 10 - PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Les données personnelles pouvant être collectées et traitées dans le cadre du présent mandat ont pour objet la bonne exécution de celui-ci. Elles peuvent être mises à disposition des autorités administratives et judiciaires compétentes. Elles sont traitées par le mandataire et peuvent être communiquées à ses partenaires commerciaux. Elles sont conservées pour des durées conformes aux obligations légales de la profession. Conformément à la loi informatique et liberté vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression de vos données en vous adressant au mandataire à l'adresse indiquée au recto du présent mandat. Vous bénéficiez enfin d'un droit de réclamation devant la C.N.I.L. (www.cnil.fr). Dans le cas où le mandataire a recueilli vos coordonnées téléphoniques, vous êtes informé(e)(s) de la faculté de vous inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue en faveur des consommateurs [article L. 223-1 du code de la consommation].

- ☐ Le mandant déclare avoir la capacité de disposer desdits biens, et ne faire l'objet d'aucune mesure de protection de la personne (tutelle, curatelle...), ni d'aucune procédure collective, et notamment de redressement ou de liquidation judiciaire; que les biens, sur lesquels porte le présent mandat, ne font l'objet d'aucune procédure de saisie immobilière;
- ☐ Le mandant déclare ne pas avoir consenti, par ailleurs, de mandat exclusif en cours de validité auprès d'une autre agence;
- ☐ S'agissant d'un contrat conclu hors établissement, le mandant reconnaît avoir reçu le formulaire de rétractation contenant les conditions particulières relatives aux mandats conclus hors agence (C. consom. Article L 221-9 et 211-25).
- ☐ Le mandant reconnaît avoir pris connaissance des informations précontractuelles prévues aux articles L. 111-1 et suivants du Code de la consommation, préalablement à la signature du présent mandat, par la remise qui lui a été faite du « Document d'Information Précontractuel à la signature du mandat ».
- ☐ Le mandant reconnaît qu'il lui a été remis immédiatement un exemplaire original du mandat.

LE(S) MANDANT(S)

Signature, date et mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour mandat »

LE MANDATAIRE

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, mandat accepté »

RAYES NULS
..... mots
..... lignes
Paraphe :

Date et lieu de signature :

Date et lieu de signature :

MANDAT DE VENTE SIMPLE

☒ En agence ☐ Hors agence (annexer impérativement au présent mandat, l'annexe N°1 relative aux mandats conclus hors établissement, comprenant le coupon de rétractation [C. consom. art L.221-9 et L.221-5]).

CAFIMM SARL

1A rue de la République
69330 MEYZIEU
contact@cafimm.fr
Téléphone : 04 37 42 07 02
Carte n° CPI 6901 2017 000 016 789
Délivrée le 20/02/2017
Siret : 482 349 552 00034

Caisse de garantie : SEGAP - Coverholder at Lloyd's
11 rue de Grenelle 75007 PARIS
Montant de la garantie : 110 000 €
Activité(s) : Transaction, Gestion, Location
Médiateur : En cours de conventionnement -
Représenté par :
☐ Négociateur ☐ Agent commercial
inscrit au RSAC de sous le N°

N° registre des mandats 1138

Par le présent mandat, le(s) mandant(s) charge(nt) le mandataire ci-dessus désigné, qui accepte la mission de vendre le(s) bien(s) dont il(s) est (sont) seul(s) propriétaire(s).

LE(S) MANDANT(S) : FICH INVESTISSEMENT
35 rue THOMASSEN
69002 LYON.

1 DESCRIPTION DU BIEN : Nature du bien et description : 1 appartement au R+1, 12 m², entrée 2 pièces
2ème étage, 1 salle d'eau, 1 WC.

Adresse : [N°, rue, localité, bât. étage, porte] 13, Blvd P. NOL 69003 LYON.

Situation du bien au jour de l'acte authentique : Le mandant déclare que les biens à vendre seront, le jour de la signature de l'acte de vente :

☐ Libres de toute location, occupation, réquisition ☐ Loués conformément à l'état locatif annexé au présent mandat.

Le bien fait-il l'objet d'un conventionnement ? ☒ Non ☐ Oui : Préciser lequel

2 MANDAT ET CONDITIONS FINANCIÈRES DE VENTE :

Prix : le bien sera présenté au prix de 144.000 € (cent quarante quatre mille euros)

Type de mandat : Simple

☐ Le mandant déclare avoir fixé ce prix de vente, en parfaite connaissance du marché immobilier pour des biens similaires et pareillement situés.

Rémunération du mandataire : La rémunération du mandataire sera de 2,5%

TVA incluse, à la charge : ☐ du mandant ☐ de l'acquéreur ☐ du mandant à % et de l'acquéreur à %.

à % du prix de vente ou €.

☐ Le mandant déclare pouvoir opter pour le régime de la TVA et souhaite exercer cette option. Le prix demandé, hors rémunération du mandataire, sera de

..... HT soit TTC, au taux de TVA actuel de %.

3 DURÉE DU MANDAT : 3 mois. renouvelable par tacite reconduction sans pouvoir dépasser une durée totale de 24 mois.

4 SÉQUESTRE : En vue de garantir la bonne exécution du présent contrat et de ses suites, les fonds ou valeurs versés à l'occasion de toute promesse ou compromis de vente, seront détenus par : le notaire du vendeur séquestre habilité à cet effet.

☐ Pour l'activité de « Transaction sur immeubles et fonds de commerce », le mandataire déclare ni recevoir, ni détenir d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de ses honoraires.

5 DOCUMENTATION RELATIVE À L'IMMEUBLE : Le mandant fournira tous les documents en sa possession tels que : le titre de propriété, les éléments relatifs à la copropriété et ses assemblées générales (montant annuel des provisions pour charges afférentes au bien ainsi que toutes les obligations mentionnées aux articles 14-1 et 29-1 A et B de la loi du 10.07.1965) surface Carrez, éléments constitutifs du dossier de diagnostic technique (CCH, art. L. 271-4), du DPE et autres, conformément à la législation en vigueur.

☐ Le mandant souhaite charger de faire réaliser les diagnostics techniques.

Ces documents devront être en possession du mandataire au plus tôt et dans tous les cas avant la signature de l'avant-contrat.

6 PUBLICITÉ ET MOYENS DE COMMERCIALISATION : Le mandataire ou son réseau emploieront les moyens suivants pour diffuser les annonces commerciales auprès du public :

☐ Dossier photo ☐ Dossier vidéo ☐ Affichage vitrine ☐ Panneau à vendre ☒ Panneau vendu ☐ Mailing fichier client ☐ Prospectus boîte aux lettres ☐ Annonces Presse

☐ Annonces sur sites Internet Réseau Social

☐ Autres

En outre, dans l'hypothèse où des photographies du bien seraient prises, celles-ci feront partie du droit à l'image du mandant.

☐ La délégation du mandat à une autre agence est autorisée aux mêmes conditions que celles du mandat initial.

7 MODALITÉS DE COMMUNICATION AU MANDANT DES ACTIONS MENÉES PAR LE MANDATAIRE :

8 CLAUSES PARTICULIÈRES :

☒ En cochant cette case, le mandant bénéficiant de 14 jours de délais de rétractation (concernant exclusivement mandats signés hors agence) demande expressément, que le mandataire commence sa mission avant l'expiration dudit délais [C. consommation, art. L.221-25]. Le mandant pourra néanmoins exercer son droit à se rétracter durant cette période, à moins que le mandataire ait pleinement rempli sa mission, conformément aux dispositions de l'art. L. 221-28 du Code de la consommation.

9 DURÉE D'APPLICATION DE LA CLAUSE PÉNALE : 6 mois à compter de la date d'expiration du mandat.

Paraphe : 138

CONDITIONS GENERALES DU MANDAT

TITRE 1 - POUVOIRS DU MANDATAIRE

1. Réaliser toute publicité jugée utile, aux frais du mandataire, notamment par la pose de panneaux sur l'immeuble, la diffusion d'annonces commerciales sur Internet ou sur tous types de journaux accompagnées de photographies du bien, objet de la vente.
2. Présenter, visiter et faire visiter les biens à vendre à tout acquéreur potentiel, ou à toute personne qu'il jugera utile.
3. Communiquer, dans le cadre de la délégation de mandat, les éléments du dossier de vente;
4. Demander, auprès de toutes personnes privées ou publiques, les pièces, actes et d'une manière générale tous documents nécessaires à l'avancement du dossier (titre de propriété, bail, factures de travaux, plans, certificat de mesurage, audit technique du bien, diagnostics, extraits de documents d'urbanisme, permis de construire, règlement de copropriété, état descriptif de division, procès-verbal d'assemblée générale, fiche synthétique de la copropriété, carnet d'entretien de l'immeuble, déclarations de sinistres, arrêté de péril ou autres, jugement, etc.), soit par lui-même, soit par le notaire du mandant, les frais restant à la charge du mandant.
5. Rédiger tous actes sous signature privée au prix, charges et conditions du présent mandat, et de recueillir la signature de tout acquéreur.
6. Saisir l'ensemble des informations du mandat sur tout fichier de traitement automatisé de données.

TITRE 2 - OBLIGATIONS DU MANDATAIRE

1. Mettre en œuvre, de façon générale, toutes les actions utiles à l'accomplissement de sa mission.
2. Informer le mandant de tous les éléments nouveaux susceptibles de modifier les conditions du présent mandat.
3. Informer le mandant de l'exercice d'un droit de préemption dans un délai de 8 jours, à compter de l'accomplissement du présent mandat, par lettre RAR, et négocier avec le préempteur. Dans cette hypothèse, la rémunération du mandataire reste due par le mandant ou l'acquéreur, dans les conditions prévues au mandat.
4. Informer le mandant, dans les plus brefs délais, de la réception d'une offre;
5. Séquestre : le mandataire devra s'assurer lors de la signature de toute promesse ou compromis de vente, de faire procéder au versement d'un montant maximal de 10% du prix de vente, soit à l'ordre de l'agence titulaire de la garantie financière soit du notaire. Tous les versements reçus par le titulaire de la carte professionnelle sont obligatoirement faits à l'ordre de l'établissement de crédit où le compte est ouvert, soit par virements, soit par mandats à l'ordre dudit établissement de crédit, avec indication du numéro de compte, soit par carte de paiement. Les effets, ainsi que les valeurs reçus par le titulaire du compte sont obligatoirement remis à l'établissement où est ouvert ce compte (conformément au décret n° 72-678 du 20.07.1972).

TITRE 3 - OBLIGATIONS DU MANDANT

1. Permettre au mandataire d'effectuer toutes les actions utiles au bon accomplissement de sa mission, notamment l'organisation des visites et de la publicité, pendant la durée du présent mandat. A ce titre, le mandant fera réaliser au plus tôt les diagnostics techniques obligatoires dont le DPE qui doit être affiché dans les annonces publicitaires immobilières. Lorsque le bien est soumis au régime de la copropriété, le mandant fournira les documents permettant d'établir le nombre de lots, le montant moyen annuel de la quote-part du budget prévisionnel à sa charge et correspondant aux dépenses courantes, ainsi que les procédures dont fait éventuellement l'objet la copropriété si elle est en difficulté, informations qui doivent être affichées dans les annonces publicitaires immobilières.
2. Informer le mandataire de tous les éléments nouveaux, de quelque nature qu'ils soient, notamment juridique et matériel, susceptibles de modifier les conditions du présent mandat.
3. Lorsque le mandant reçoit et accepte une offre, il en informe dans les plus brefs délais le mandataire par tous moyens en indiquant les noms et adresses de l'acquéreur, du notaire rédacteur et de l'éventuel intermédiaire. Par conséquent, dès la réception de cette information, le mandataire mettra fin au processus de vente du bien concerné.
4. Accepter toute offre d'achat et signer toute promesse de vente ou compromis présenté par le mandataire, aux prix, charges et conditions convenus dans le présent mandat.
5. Fournir au mandataire, en application de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10.07.1965 et au décret n° 97-532 du 23.05.1997, la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot de copropriété, dans les 8 jours des présentes.

CLAUSE PÉNALE : (condition nécessaire à l'engagement du mandataire) :

Le mandant s'engage à signer toute promesse ou compromis répondant aux conditions du présent mandat (prix, charges, conditions particulières). Si toutefois pendant la durée du mandat, le mandant s'engage avec un acquéreur non présenté par le mandataire (acceptation d'offre d'achat, compromis ou promesse de vente), il doit en informer le mandataire dans les conditions prévues à l'art.3 du TITRE 3 OBLIGATIONS DU MANDANT. Pendant la durée du mandat, de ces renouvellements et de celle de l'application de la clause pénale (dont la durée est indiquée au présent contrat), le mandant s'interdit de s'engager avec un acquéreur présenté ou ayant visité le bien avec le mandataire ou son délégué, aux conditions prévues au présent contrat comme à celles auxquelles les parties à la vente se seraient ultérieurement entendues. Cette interdiction porte tant sur la personne de l'acheteur que son conjoint, partenaire ou toute personne morale à laquelle serait lié l'acheteur.

EN CAS DE VIOLATION DES OBLIGATIONS CI-DEVANT ÉNONCÉES, LE MANDANT S'OBLIGERA À VERSER AUPRÈS DU MANDATAIRE, UNE INDEMNITÉ FORFAITAIRE COMPENSATRICE, D'UN MONTANT ÉGAL À LA TOTALITÉ DES HONORAIRES CONVENUS AU PRÉSENT MANDAT (C. CIVIL 1231-1, 1231-5).

TITRE 4 - RÉMUNÉRATION DU MANDATAIRE - FRAIS EXPOSÉS

Celle-ci ne sera exigible qu'à compter du jour où la vente sera constatée dans un acte authentique signé par le vendeur et l'acquéreur. Dans l'hypothèse de l'exercice d'un droit de préemption, l'organisme préempteur supportera l'ensemble des frais et honoraires et prévus à la charge de l'acquéreur initial.

TITRE 5 - DURÉE DU MANDAT ET CONDITIONS DE RÉSILIATION

Le mandat est conclu pour une période de 3 mois au-delà de laquelle, sauf dénonciation, il sera tacitement reconduit, aux mêmes conditions, pour une durée de 12 mois supplémentaires au terme de laquelle il prendra automatiquement fin.

Information du consommateur relative à la reconduction :

«Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur» (C. consom., art. L. 215-1).

«Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêt au taux légal» (C. consom., art. L. 241-3).

TITRE 6 - CONDITION DU MANDAT SIMPLE

Dans le cadre du mandat simple, le mandant ne consent aucune exclusivité à l'agence et reste libre de vendre son bien par ses propres moyens.

TITRE 7 - RESPONSABILITÉS RELATIVES À LA CONSERVATION DES BIENS

Le mandataire n'est pas le gardien juridique des biens. Le mandant devra prendre toutes les dispositions jusqu'à la vente, pour s'assurer de la bonne conservation de ceux-ci.

TITRE 8 - ÉLECTION DE DOMICILE

Les parties, pour l'exécution du présent mandat, font élection de domicile à leur adresse respective mentionnée au recto. Toute modification de cette domiciliation devra sans délai être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre Partie et deviendra opposable (8 jours) après réception.

TITRE 9 - MÉDIATION

Conformément aux dispositions du code de la consommation, le mandant peut avoir recours à un dispositif de médiation en prenant contact avec le médiateur dont les coordonnées sont précisées dans le présent mandat.

MEDIMMOCONSO : ayant son siège social : 1 allée du Parc Mesemena, 44500 LA BAULE.

TITRE 10 - PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Les données personnelles pouvant être collectées et traitées dans le cadre du présent mandat ont pour objet la bonne exécution de celui-ci. Elles peuvent être mises à disposition des autorités administratives et judiciaires compétentes. Elles sont traitées par le mandataire et peuvent être communiquées à ses partenaires commerciaux. Elles sont conservées pour des durées conformes aux obligations légales de la profession. Conformément à la loi informatique et liberté vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression de vos données en vous adressant au mandataire à l'adresse indiquée au recto du présent mandat. Vous bénéficiez enfin d'un droit de réclamation devant la C.N.I.L. (www.cnil.fr). Dans le cas où le mandataire a recueilli vos coordonnées téléphoniques, vous êtes informé(e) de la faculté de vous inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue en faveur des consommateurs [article L. 223-1 du code de la consommation].

- ☐ Le mandant déclare avoir la capacité de disposer desdits biens, et ne faire l'objet d'aucune mesure de protection de la personne (tutelle, curatelle...), ni d'aucune procédure collective, et notamment de redressement ou de liquidation judiciaire; que les biens, sur lesquels porte le présent mandat, ne font l'objet d'aucune procédure de saisie immobilière;
- ☐ Le mandant déclare ne pas avoir consenti, par ailleurs, de mandat exclusif en cours de validité auprès d'une autre agence;
- ☐ S'agissant d'un contrat conclu hors établissement, le mandant reconnaît avoir reçu le formulaire de rétractation contenant les conditions particulières relatives aux mandats conclus hors agence (C. consom. Article L. 221-9 et 211-25).
- ☐ Le mandant reconnaît avoir pris connaissance des informations précontractuelles prévues aux articles L. 111-1 et suivants du Code de la consommation, préalablement à la signature du présent mandat, par la remise qui lui a été faite du « Document d'Information Précontractuel à la signature du mandat ».
- ☐ Le mandant reconnaît qu'il lui a été remis immédiatement un exemplaire original du mandat.

LE(S) MANDANT(S)

Signature, date et mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour mandat »

P/so pour INVESTISSEMENT
« Lu et approuvé, bon pour mandat »

A Reyzeu le 28/10/23 /uut
Date et lieu de signature :

LE MANDATAIRE

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, mandat accepté »

« Lu et approuvé, mandat accepté »

A Reyzeu le 28/10/23 /uut
Date et lieu de signature :

RAYES NULS
..... mots
..... lignes
Paraphe :

MANDAT DE VENTE SIMPLE

☒ En agence ☐ Hors agence (annexer impérativement au présent mandat, l'annexe N°1 relative aux mandats conclus hors établissement, comprenant le coupon de rétractation [C. consom., art L.221-9 et L.221-5]).

CAFIMM SARL

1A rue de la République
69330 MEYZIEU
contact@cafimm.fr
Téléphone : 04 37 42 07 02
Carte n° CPI 6901 2017 000 016 789
Délivrée le 20/02/2017
Siret : 482 349 552 00034

Caisse de garantie : SEGAP - Coverholder at Lloyd's
11 rue de Grenelle 75007 PARIS
Montant de la garantie : 110 000 €
Activité(s) : Transaction, Gestion, Location
Médiateur : En cours de conventionnement -
Représenté par :
☐ Négociateur ☐ Agent commercial
inscrit au RSAC de sous le N°

N° registre des mandats 100

Par le présent mandat, le(s) mandant(s) charge(nt) le mandataire ci-dessus désigné, qui accepte la mission de vendre le(s) bien(s) dont il(s) est (sont) seul(s) propriétaire(s).

LE(S) MANDANT(S) :

POUR INVESTISSEMENTS

39, rue THOMASSIN 69002 LYON

1 DESCRIPTION DU BIEN : Nature du bien et description :

Au Rd Cote: 1 R 2wc: cuisine, séjour, chambre, salle de bain et WC.

Adresse : (N°, rue, localité, bât. étage, porte)

13 Bd PINEL 69003 LYON

Situation du bien au jour de l'acte authentique : Le mandant déclare que les biens à vendre seront, le jour de la signature de l'acte de vente :

☐ Libres de toute location, occupation, réquisition ☐ Loués conformément à l'état locatif annexé au présent mandat.

Le bien fait-il l'objet d'un conventionnement ? ☒ Non ☐ Oui : Préciser lequel

2 MANDAT ET CONDITIONS FINANCIÈRES DE VENTE :

Prix : le bien sera présenté au prix de

159.000 € (Cent cinquante neuf mille euros).

Type de mandat : Simple

☒ Le mandant déclare avoir fixé ce prix de vente, en parfaite connaissance du marché immobilier pour des biens similaires et pareillement situés.

Rémunération du mandataire : La rémunération du mandataire sera de

TVA incluse, à la charge : ☐ du mandant ☐ de l'acquéreur ☐ du mandant à % et de l'acquéreur à %.

à % du prix de vente ou €.

☐ Le mandant déclare pouvoir opter pour le régime de la TVA et souhaite exercer cette option. Le prix demandé, hors rémunération du mandataire, sera de

HT soit TTC, au taux de TVA actuel de %.

3 DURÉE DU MANDAT :

3 mois. renouvelable par tacite reconduction sans pouvoir dépasser une durée totale de 24 mois.

4 SÉQUESTRE : En vue de garantir la bonne exécution du présent contrat et de ses suites, les fonds ou valeurs versés à l'occasion de toute promesse ou compromis de vente, seront détenus par : le notaire du vendeur séquestre habilité à cet effet.

☒ Pour l'activité de « Transaction sur immeubles et fonds de commerce », le mandataire déclare ni recevoir, ni détenir d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de ses honoraires.

5 DOCUMENTATION RELATIVE À L'IMMEUBLE : Le mandant fournira tous les documents en sa possession tels que : le titre de propriété, les éléments relatifs à la copropriété et ses assemblées générales (montant annuel des provisions pour charges afférentes au bien ainsi que toutes les obligations mentionnées aux articles 14-1 et 29-1 A et B de la loi du 10.07.1965) surface Carrez, éléments constitutifs du dossier de diagnostic technique (CCH, art. L. 271-4), du DPE et autres, conformément à la législation en vigueur.

☒ Le mandant souhaite charger de faire réaliser les diagnostics techniques. Ces documents devront être en possession du mandataire au plus tôt et dans tous les cas avant la signature de l'avant-contrat.

6 PUBLICITÉ ET MOYENS DE COMMERCIALISATION : Le mandataire ou son réseau emploieront les moyens suivants pour diffuser les annonces commerciales auprès du public :

☐ Dossier photo ☐ Dossier vidéo ☐ Affichage vitrine ☐ Panneau à vendre ☒ Panneau vendu ☐ Mailing fichier client ☐ Prospectus boîte aux lettres ☐ Annonces Presse

☒ Annonces sur sites Internet

☒ Autres Réseau Sociaux.

En outre, dans l'hypothèse où des photographies du bien seraient prises, celles-ci feront partie du droit à l'image du mandant.

☐ La délégation du mandat à une autre agence est autorisée aux mêmes conditions que celles du mandat initial.

7 MODALITÉS DE COMMUNICATION AU MANDANT DES ACTIONS MENÉES PAR LE MANDATAIRE :

8 CLAUSES PARTICULIÈRES :

☐ En cochant cette case, le mandant bénéficiant de 14 jours de délais de rétractation (concernant exclusivement mandats signés hors agence) demande expressément, que le mandataire commence sa mission avant l'expiration dudit délais [C. consommation, art. L221-25]. Le mandant pourra néanmoins exercer son droit à se rétracter durant cette période, à moins que le mandataire ait pleinement rempli sa mission, conformément aux dispositions de l'art. L 221-28 du Code de la consommation.

9 DURÉE D'APPLICATION DE LA CLAUSE PÉNALE : 6 mois à compter de la date d'expiration du mandat.

Paraphe :

35 35

CONDITIONS GENERALES DU MANDAT

TITRE 1 - POUVOIRS DU MANDATAIRE

- 1. Réaliser toute publicité jugée utile, aux frais du mandataire, notamment par la pose de panneaux sur l'immeuble, la diffusion d'annonces commerciales sur Internet ou sur tous types de journaux accompagnées de photographies du bien, objet de la vente.
- 2. Présenter, visiter et faire visiter les biens à vendre à tout acquéreur potentiel, ou à toute personne qu'il jugera utile.
- 3. Communiquer, dans le cadre de la délégation de mandat, les éléments du dossier de vente;
- 4. Demander, auprès de toutes personnes privées ou publiques, les pièces, actes et d'une manière générale tous documents nécessaires à l'avancement du dossier (titre de propriété, bail, factures de travaux, plans, certificat de mesurage, audit technique du bien, diagnostics, extraits de documents d'urbanisme, permis de construire, règlement de copropriété, état descriptif de division, procès-verbal d'assemblée générale, fiche synthétique de la copropriété, carnet d'entretien de l'immeuble, déclarations de sinistres, arrêté de péril ou autres, jugement, etc.), soit par lui-même, soit par le notaire du mandant, les frais restant à la charge du mandant.
- 5. Rédiger tous actes sous signature privée au prix, charges et conditions du présent mandat, et de recueillir la signature de tout acquéreur.
- 6. Saisir l'ensemble des informations du mandat sur tout fichier de traitement automatisé de données.

TITRE 2 - OBLIGATIONS DU MANDATAIRE

- 1. Mettre en oeuvre, de façon générale, toutes les actions utiles à l'accomplissement de sa mission.
- 2. Informer le mandant de tous les éléments nouveaux susceptibles de modifier les conditions du présent mandat.
- 3. Informer le mandant de l'exercice d'un droit de préemption dans un délai de 8 jours, à compter de l'accomplissement du présent mandat, par lettre RAR, et négocier avec le préempteur. Dans cette hypothèse, la rémunération du mandataire reste due par le mandant ou l'acquéreur, dans les conditions prévues au mandat.
- 4. Informer le mandant, dans les plus brefs délais, de la réception d'une offre;
- 5. Séquestre : le mandataire devra s'assurer lors de la signature de toute promesse ou compromis de vente, de faire procéder au versement d'un montant maximal de 10% du prix de vente, soit à l'ordre de l'agence titulaire de la garantie financière soit du notaire. Tous les versements reçus par le titulaire de la carte professionnelle sont obligatoirement faits à l'ordre de l'établissement de crédit où le compte est ouvert, soit par virements, soit par mandats à l'ordre dudit établissement de crédit, avec indication du numéro de compte, soit par carte de paiement. Les effets, ainsi que les valeurs reçus par le titulaire du compte sont obligatoirement remis à l'établissement où est ouvert ce compte (conformément au décret n° 72-678 du 20.07.1972).

TITRE 3 - OBLIGATIONS DU MANDANT

- 1. Permettre au mandataire d'effectuer toutes les actions utiles au bon accomplissement de sa mission, notamment l'organisation des visites et de la publicité, pendant la durée du présent mandat. A ce titre, le mandant fera réaliser au plus tôt les diagnostics techniques obligatoires dont le DPE qui doit être affiché dans les annonces publicitaires immobilières. Lorsque le bien est soumis au régime de la copropriété, le mandant fournira les documents permettant d'établir le nombre de lots, le montant moyen annuel de la quote-part du budget prévisionnel à sa charge et correspondant aux dépenses courantes, ainsi que les procédures dont fait éventuellement l'objet la copropriété si elle est en difficulté, informations qui doivent être affichées dans les annonces publicitaires immobilières.
- 2. Informer le mandataire de tous les éléments nouveaux, de quelque nature qu'ils soient, notamment juridique et matériel, susceptibles de modifier les conditions du présent mandat.
- 3. Lorsque le mandant reçoit et accepte une offre, il en informe dans les plus brefs délais le mandataire par tous moyens en indiquant les noms et adresses de l'acquéreur, du notaire rédacteur et de l'éventuel intermédiaire. Par conséquent, dès la réception de cette information, le mandataire mettra fin au processus de vente du bien concerné.
- 4. Accepter toute offre d'achat et signer toute promesse de vente ou compromis présenté par le mandataire, aux prix, charges et conditions convenus dans le présent mandat.
- 5. Fournir au mandataire, en application de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10.07.1965 et au décret n° 97-532 du 23.05.1997, la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot de copropriété, dans les 8 jours des présentes.
- 6. **CLAUSE PÉNALE :** (condition nécessaire à l'engagement du mandataire) : Le mandant s'engage à signer toute promesse ou compromis répondant aux conditions du présent mandat (prix, charges, conditions particulières). Si toutefois pendant la durée du mandat, le mandant s'engage avec un acquéreur non présenté par le mandataire (acceptation d'offre d'achat, compromis ou promesse de vente), il doit en informer le mandataire dans les conditions prévues à l'art.3 du TITRE 3 OBLIGATIONS DU MANDANT. Pendant la durée du mandat, de ces renouvellements et de celle de l'application de la clause pénale (dont la durée est indiquée au présent contrat), le mandant s'interdit de s'engager avec un acquéreur présenté ou ayant visité le bien avec le mandataire ou son délégué, aux conditions prévues au présent contrat comme à celles auxquelles les parties à la vente se seraient ultérieurement entendues. Cette interdiction porte tant sur la personne de l'acheteur que son conjoint, partenaire ou toute personne morale à laquelle serait lié l'acheteur.

EN CAS DE VIOLATION DES OBLIGATIONS CI-AVANT ÉNONCÉES, LE MANDANT S'OBLIGERA À VERSER AUPRÈS DU MANDATAIRE, UNE INDEMNITÉ FORFAITAIRE COMPENSATRICE, D'UN MONTANT ÉGAL À LA TOTALITÉ DES HONORAIRES CONVENUS AU PRÉSENT MANDAT (C. CIVIL 1231-1, 1231-5).

TITRE 4 - RÉMUNÉRATION DU MANDATAIRE – FRAIS EXPOSÉS

Celle-ci ne sera exigible qu'à compter du jour où la vente sera constatée dans un acte authentique signé par le vendeur et l'acquéreur. Dans l'hypothèse de l'exercice d'un droit de préemption, l'organisme préempteur supportera l'ensemble des frais et honoraires et prévus à la charge de l'acquéreur initial.

TITRE 5 - DURÉE DU MANDAT ET CONDITIONS DE RÉSILIATION

Le mandat est conclu pour une période de 3 mois au-delà de laquelle, sauf dénonciation, il sera tacitement reconduit, aux mêmes conditions, pour une durée de 12 mois supplémentaires au terme de laquelle il prendra automatiquement fin.

Information du consommateur relative à la reconduction :

«Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur» (C. consom., art. L. 215-1).

«Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêt au taux légal» (C. consom., art. L. 241-3).

TITRE 6 - CONDITION DU MANDAT SIMPLE

Dans le cadre du mandat simple, le mandant ne consent aucune exclusivité à l'agence et reste libre de vendre son bien par ses propres moyens.

TITRE 7 - RESPONSABILITES RELATIVES A LA CONSERVATION DES BIENS

Le mandataire n'est pas le gardien juridique des biens. Le mandant devra prendre toutes les dispositions jusqu'à la vente, pour s'assurer de la bonne conservation de ceux-ci.

TITRE 8 - ÉLECTION DE DOMICILE

Les parties, pour l'exécution du présent mandat, font élection de domicile à leur adresse respective mentionnée au recto. Toute modification de cette domiciliation devra sans délai être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre Partie et deviendra opposable (8 jours) après réception.

TITRE 9 - MÉDIATION

Conformément aux dispositions du code de la consommation, le mandant peut avoir recours à un dispositif de médiation en prenant contact avec le médiateur dont les coordonnées sont précisées dans le présent mandat.

MEDIMMOCONSO : ayant son siège social : 1 allée du Parc Mesemena, 44500 LA BAULE.

TITRE 10 - PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Les données personnelles pouvant être collectées et traitées dans le cadre du présent mandat ont pour objet la bonne exécution de celui-ci. Elles peuvent être mises à disposition des autorités administratives et judiciaires compétentes. Elles sont traitées par le mandataire et peuvent être communiquées à ses partenaires commerciaux. Elles sont conservées pour des durées conformes aux obligations légales de la profession. Conformément à la loi informatique et liberté vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression de vos données en vous adressant au mandataire à l'adresse indiquée au recto du présent mandat. Vous bénéficiez enfin d'un droit de réclamation devant la C.N.I.L. (www.cnil.fr). Dans le cas où le mandataire a recueilli vos coordonnées téléphoniques, vous êtes informé(e)(s) de la faculté de vous inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue en faveur des consommateurs [article L. 223-1 du code de la consommation].

- ☐ Le mandant déclare avoir la capacité de disposer desdits biens, et ne faire l'objet d'aucune mesure de protection de la personne (tutelle, curatelle...), ni d'aucune procédure collective, et notamment de redressement ou de liquidation judiciaire; que les biens, sur lesquels porte le présent mandat, ne font l'objet d'aucune procédure de saisie immobilière;
- ☐ Le mandant déclare ne pas avoir consenti, par ailleurs, de mandat exclusif en cours de validité auprès d'une autre agence;
- ☐ S'agissant d'un contrat conclu hors établissement, le mandant reconnaît avoir reçu le formulaire de rétractation contenant les conditions particulières relatives aux mandats conclus hors agence (C. consom. Article L 221-9 et 211-25).
- ☐ Le mandant reconnaît avoir pris connaissance des informations précontractuelles prévues aux articles L. 111-1 et suivants du Code de la consommation, préalablement à la signature du présent mandat, par la remise qui lui a été faite du « Document d'Information Précontractuel à la signature du mandat ».
- ☐ Le mandant reconnaît qu'il lui a été remis immédiatement un exemplaire original du mandat.

LE(S) MANDANT(S)

Signature, date et mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour mandat »

LE MANDATAIRE

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, mandat accepté »

RAYES NULS
..... mots
..... lignes
Paraphe :

Date et lieu de signature :

Date et lieu de signature :

MANDAT DE VENTE SIMPLE

☒ En agence ☐ Hors agence (annexer impérativement au présent mandat, l'annexe N°1 relative aux mandats conclus hors établissement, comprenant le coupon de rétractation [C. consom., art L.221-9 et L.221-5]).

CAFIMM SARL

1A rue de la République
69330 MEYZIEU
contact@cafimm.fr
Téléphone : 04 37 42 07 02
Carte n° CPI 6901 2017 000 016 789
Délivrée le 20/02/2017
Siret : 482 349 552 00034

Caisse de garantie : SEGAP - Coverholder at Lloyd's
11 rue de Grenelle 75007 PARIS
Montant de la garantie : 110 000 €
Activité(s) : Transaction, Gestion, Location
Médiateur : En cours de conventionnement -
Représenté par :
☐ Négociateur ☐ Agent commercial
inscrit au RSAC de sous le N°.....

N° registre des mandats

1132

Par le présent mandat, le(s) mandant(s) charge(nt) le mandataire ci-dessus désigné, qui accepte la mission de vendre le(s) bien(s) dont il(s) est (sont) seul(s) propriétaire(s).

LE(S) MANDANT(S) : Fond Investissements
39, rue Thiers 69002 Lyon

1 DESCRIPTION DU BIEN : Nature du bien et description : R+1 Gauche R. 200 : 20,00m, cuisine, 1 chambre
Salon de bain et WC.

Adresse : (N°, rue, localité, bât. étage, porte) 13 bd P. 69003 Lyon

Situation du bien au jour de l'acte authentique : Le mandant déclare que les biens à vendre seront, le jour de la signature de l'acte de vente :

☐ Libres de toute location, occupation, réquisition ☐ Loués conformément à l'état locatif annexé au présent mandat.

Le bien fait-il l'objet d'un conventionnement ? ☐ Non ☐ Oui : Préciser lequel

2 MANDAT ET CONDITIONS FINANCIÈRES DE VENTE :

Prix : le bien sera présenté au prix de 155.000 € (Cent cinquante mille euros)

Type de mandat : Simple

☐ Le mandant déclare avoir fixé ce prix de vente, en parfaite connaissance du marché immobilier pour des biens similaires et pareillement situés.

Rémunération du mandataire : La rémunération du mandataire sera de %

TVA incluse, à la charge : ☐ du mandant ☐ de l'acquéreur ☐ du mandant à % et de l'acquéreur à %.

à % du prix de vente ou €.

☐ Le mandant déclare pouvoir opter pour le régime de la TVA et souhaite exercer cette option. Le prix demandé, hors rémunération du mandataire, sera de HT soit TTC, au taux de TVA actuel de %.

3 DURÉE DU MANDAT : 6 mois. renouvelable par tacite reconduction sans pouvoir dépasser une durée totale de 24 mois.

4 SÉQUESTRE : En vue de garantir la bonne exécution du présent contrat et de ses suites, les fonds ou valeurs versés à l'occasion de toute promesse ou compromis de vente, seront détenus par : le notaire du vendeur séquestre habilité à cet effet.

☐ Pour l'activité de « Transaction sur immeubles et fonds de commerce », le mandataire déclare ni recevoir, ni détenir d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de ses honoraires.

5 DOCUMENTATION RELATIVE À L'IMMEUBLE : Le mandant fournira tous les documents en sa possession tels que : le titre de propriété, les éléments relatifs à la copropriété et ses assemblées générales (montant annuel des provisions pour charges afférentes au bien ainsi que toutes les obligations mentionnées aux articles 14-1 et 29-1 A et B de la loi du 10.07.1965) surface Carrez, éléments constitutifs du dossier de diagnostic technique (CCH, art. L. 271-4), du DPE et autres, conformément à la législation en vigueur.

☐ Le mandant souhaite charger de faire réaliser les diagnostics techniques. Ces documents devront être en possession du mandataire au plus tôt et dans tous les cas avant la signature de l'avant-contrat.

6 PUBLICITÉ ET MOYENS DE COMMERCIALISATION : Le mandataire ou son réseau emploieront les moyens suivants pour diffuser les annonces commerciales auprès du public :

☐ Dossier photo ☐ Dossier vidéo ☐ Affichage vitrine ☐ Panneau à vendre ☐ Panneau vendu ☐ Mailing fichier client ☐ Prospectus boîte aux lettres ☐ Annonces Presse

☐ Annonces sur sites Internet réseaux sociaux

☐ Autres

En outre, dans l'hypothèse où des photographies du bien seraient prises, celles-ci feront partie du droit à l'image du mandant.

☐ La délégation du mandat à une autre agence est autorisée aux mêmes conditions que celles du mandat initial.

7 MODALITÉS DE COMMUNICATION AU MANDANT DES ACTIONS MENÉES PAR LE MANDATAIRE :

8 CLAUSES PARTICULIÈRES :

☐ En cochant cette case, le mandant bénéficiant de 14 jours de délais de rétractation (concernant exclusivement mandats signés hors agence) demande expressément, que le mandataire commence sa mission avant l'expiration dudit délais [C. consommation, art. L221-25]. Le mandant pourra néanmoins exercer son droit à se rétracter durant cette période, à moins que le mandataire ait pleinement rempli sa mission, conformément aux dispositions de l'art.L 221-28 du Code de la consommation.

9 DURÉE D'APPLICATION DE LA CLAUSE PÉNALE : 6 mois à compter de la date d'expiration du mandat.

Paraphe :

1132

CONDITIONS GENERALES DU MANDAT

TITRE 1 - POUVOIRS DU MANDATAIRE

- 1. Réaliser toute publicité jugée utile, aux frais du mandataire, notamment par la pose de panneaux sur l'immeuble, la diffusion d'annonces commerciales sur Internet ou sur tous types de journaux accompagnées de photographies du bien, objet de la vente.
- 2. Présenter, visiter et faire visiter les biens à vendre à tout acquéreur potentiel, ou à toute personne qu'il jugera utile.
- 3. Communiquer, dans le cadre de la délégation de mandat, les éléments du dossier de vente;
- 4. Demander, auprès de toutes personnes privées ou publiques, les pièces, actes et d'une manière générale tous documents nécessaires à l'avancement du dossier (titre de propriété, bail, factures de travaux, plans, certificat de mesurage, audit technique du bien, diagnostics, extraits de documents d'urbanisme, permis de construire, règlement de copropriété, état descriptif de division, procès-verbal d'assemblée générale, fiche synthétique de la copropriété, carnet d'entretien de l'immeuble, déclarations de sinistres, arrêté de péril ou autres, jugement, etc.), soit par lui-même, soit par le notaire du mandant, les frais restant à la charge du mandant.
- 5. Rédiger tous actes sous signature privée au prix, charges et conditions du présent mandat, et de recueillir la signature de tout acquéreur.
- 6. Saisir l'ensemble des informations du mandat sur tout fichier de traitement automatisé de données.

TITRE 2 - OBLIGATIONS DU MANDATAIRE

- 1. Mettre en oeuvre, de façon générale, toutes les actions utiles à l'accomplissement de sa mission.
- 2. Informer le mandant de tous les éléments nouveaux susceptibles de modifier les conditions du présent mandat.
- 3. Informer le mandant de l'exercice d'un droit de préemption dans un délai de 8 jours, à compter de l'accomplissement du présent mandat, par lettre RAR, et négocier avec le préempteur. Dans cette hypothèse, la rémunération du mandataire reste due par le mandant ou l'acquéreur, dans les conditions prévues au mandat.
- 4. Informer le mandant, dans les plus brefs délais, de la réception d'une offre;
- 5. Séquestre : le mandataire devra s'assurer lors de la signature de toute promesse ou compromis de vente, de faire procéder au versement d'un montant maximal de 10% du prix de vente, soit à l'ordre de l'agence titulaire de la garantie financière soit du notaire. Tous les versements reçus par le titulaire de la carte professionnelle sont obligatoirement faits à l'ordre de l'établissement de crédit où le compte est ouvert, soit par virements, soit par mandats à l'ordre dudit établissement de crédit, avec indication du numéro de compte, soit par carte de paiement. Les effets, ainsi que les valeurs reçus par le titulaire du compte sont obligatoirement remis à l'établissement où est ouvert ce compte (conformément au décret n° 72-678 du 20.07.1972).

TITRE 3 - OBLIGATIONS DU MANDANT

- 1. Permettre au mandataire d'effectuer toutes les actions utiles au bon accomplissement de sa mission, notamment l'organisation des visites et de la publicité, pendant la durée du présent mandat. A ce titre, le mandant fera réaliser au plus tôt les diagnostics techniques obligatoires dont le DPE qui doit être affiché dans les annonces publicitaires immobilières. Lorsque le bien est soumis au régime de la copropriété, le mandant fournira les documents permettant d'établir le nombre de lots, le montant moyen annuel de la quote-part du budget prévisionnel à sa charge et correspondant aux dépenses courantes, ainsi que les procédures dont fait éventuellement l'objet la copropriété si elle est en difficulté, informations qui doivent être affichées dans les annonces publicitaires immobilières.
- 2. Informer le mandataire de tous les éléments nouveaux, de quelque nature qu'ils soient, notamment juridique et matériel, susceptibles de modifier les conditions du présent mandat.
- 3. Lorsque le mandant reçoit et accepte une offre, il en informe dans les plus brefs délais le mandataire par tous moyens en indiquant les noms et adresses de l'acquéreur, du notaire rédacteur et de l'éventuel intermédiaire. Par conséquent, dès la réception de cette information, le mandataire mettra fin au processus de vente du bien concerné.
- 4. Accepter toute offre d'achat et signer toute promesse de vente ou compromis présenté par le mandataire, aux prix, charges et conditions convenus dans le présent mandat.
- 5. Fournir au mandataire, en application de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10.07.1965 et au décret n° 97-532 du 23.05.1997, la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot de copropriété, dans les 8 jours des présentes.
- 6. **CLAUSE PÉNALE :** (condition nécessaire à l'engagement du mandataire) : Le mandant s'engage à signer toute promesse ou compromis répondant aux conditions du présent mandat (prix, charges, conditions particulières). Si toutefois pendant la durée du mandat, le mandant s'engage avec un acquéreur non présenté par le mandataire (acceptation d'offre d'achat, compromis ou promesse de vente), il doit en informer le mandataire dans les conditions prévues à l'art.3 du TITRE 3 OBLIGATIONS DU MANDANT. Pendant la durée du mandat, de ces renouvellements et de celle de l'application de la clause pénale (dont la durée est indiquée au présent contrat), le mandant s'interdit de s'engager avec un acquéreur présenté ou ayant visité le bien avec le mandataire ou son délégué, aux conditions prévues au présent contrat comme à celles auxquelles les parties à la vente se seraient ultérieurement entendues. Cette interdiction porte tant sur la personne de l'acheteur que son conjoint, partenaire ou toute personne morale à laquelle serait lié l'acheteur.

EN CAS DE VIOLATION DES OBLIGATIONS CI-AVANT ÉNONCÉES, LE MANDANT S'OBLIGERA À VERSER AUPRÈS DU MANDATAIRE, UNE INDEMNITÉ FORFAITAIRE COMPENSATRICE, D'UN MONTANT ÉGAL À LA TOTALITÉ DES HONORAIRES CONVENUS AU PRÉSENT MANDAT (C. CIVIL 1231-1, 1231-5).

TITRE 4 - RÉMUNÉRATION DU MANDATAIRE - FRAIS EXPOSÉS

Celle-ci ne sera exigible qu'à compter du jour où la vente sera constatée dans un acte authentique signé par le vendeur et l'acquéreur. Dans l'hypothèse de l'exercice d'un droit de préemption, l'organisme préempteur supportera l'ensemble des frais et honoraires et prévus à la charge de l'acquéreur initial.

TITRE 5 - DURÉE DU MANDAT ET CONDITIONS DE RÉSILIATION

Le mandat est conclu pour une période de 3 mois au-delà de laquelle, sauf dénonciation, il sera tacitement reconduit, aux mêmes conditions, pour une durée de 12 mois supplémentaires au terme de laquelle il prendra automatiquement fin.

Information du consommateur relative à la reconduction :

«Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur» (C. consom., art. L. 215-1).

«Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêt au taux légal» (C. consom., art. L. 241-3).

TITRE 6 - CONDITION DU MANDAT SIMPLE

Dans le cadre du mandat simple, le mandant ne consent aucune exclusivité à l'agence et reste libre de vendre son bien par ses propres moyens.

TITRE 7 - RESPONSABILITES RELATIVES A LA CONSERVATION DES BIENS

Le mandataire n'est pas le gardien juridique des biens. Le mandant devra prendre toutes les dispositions jusqu'à la vente, pour s'assurer de la bonne conservation de ceux-ci.

TITRE 8 - ÉLECTION DE DOMICILE

Les parties, pour l'exécution du présent mandat, font élection de domicile à leur adresse respective mentionnée au recto. Toute modification de cette domiciliation devra sans délai être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre Partie et deviendra opposable (8 jours) après réception.

TITRE 9 - MÉDIATION

Conformément aux dispositions du code de la consommation, le mandant peut avoir recours à un dispositif de médiation en prenant contact avec le médiateur dont les coordonnées sont précisées dans le présent mandat.

MEDIMMOCONSO : ayant son siège social : 1 allée du Parc Mesemena, 44500 LA BAULE.

TITRE 10 - PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Les données personnelles pouvant être collectées et traitées dans le cadre du présent mandat ont pour objet la bonne exécution de celui-ci. Elles peuvent être mises à disposition des autorités administratives et judiciaires compétentes. Elles sont traitées par le mandataire et peuvent être communiquées à ses partenaires commerciaux. Elles sont conservées pour des durées conformes aux obligations légales de la profession. Conformément à la loi informatique et liberté vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression de vos données en vous adressant au mandataire à l'adresse indiquée au recto du présent mandat. Vous bénéficiez enfin d'un droit de réclamation devant la C.N.I.L. (www.cnil.fr). Dans le cas où le mandataire a recueilli vos coordonnées téléphoniques, vous êtes informé(e) de la faculté de vous inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue en faveur des consommateurs [article L. 223-1 du code de la consommation].

- ☐ Le mandant déclare avoir la capacité de disposer desdits biens, et ne faire l'objet d'aucune mesure de protection de la personne (tutelle, curatelle...), ni d'aucune procédure collective, et notamment de redressement ou de liquidation judiciaire; que les biens, sur lesquels porte le présent mandat, ne font l'objet d'aucune procédure de saisie immobilière;
- ☐ Le mandant déclare ne pas avoir consenti, par ailleurs, de mandat exclusif en cours de validité auprès d'une autre agence;
- ☐ S'agissant d'un contrat conclu hors établissement, le mandant reconnaît avoir reçu le formulaire de rétractation contenant les conditions particulières relatives aux mandats conclus hors agence (C. consom. Article L 221-9 et 211-25).
- ☐ Le mandant reconnaît avoir pris connaissance des informations précontractuelles prévues aux articles L. 111-1 et suivants du Code de la consommation, préalablement à la signature du présent mandat, par la remise qui lui a été faite du « Document d'Information Précontractuel à la signature du mandat ».
- ☐ Le mandant reconnaît qu'il lui a été remis immédiatement un exemplaire original du mandat.

LE(S) MANDANT(S)

Signature, date et mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour mandat »

Plo Fouc, INVESTISSEMENTS
"Lu et approuvé, bon pour mandat"

A Reyzieu le 15/02/2024.
Date et lieu de signature :

LE MANDATAIRE

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, mandat accepté »

"Lu et approuvé, mandat accepté"

A Reyzieu le 15/02/2024
Date et lieu de signature :

RAYES NULS
..... mots
..... lignes
Paraphe :

MANDAT DE VENTE SIMPLE

☐ En agence ☒ Hors agence (annexer impérativement au présent mandat, l'annexe N°1 relative aux mandats conclus hors établissement, comprenant le coupon de rétractation [C. consom., art L.221-9 et L.221-5]).

CAFIMM SARL

1A rue de la République
69330 MEYZIEU
contact@cafimm.fr
Téléphone : 04 37 42 07 02
Carte n° CPI 6901 2017 000 016 789
Délivrée le 20/02/2017
Siret : 482 349 552 00034

Caisse de garantie : SEGAP - Coverholder at Lloyd's
11 rue de Grenelle 75007 PARIS
Montant de la garantie : 110 000 €
Activité(s) : Transaction, Gestion, Location
Médiateur : En cours de conventionnement -
Représenté par :
☐ Négociateur ☐ Agent commercial
inscrit au RSAC de sous le N°.....

Par le présent mandat, le(s) mandant(s) charge(nt) le mandataire ci-dessus désigné, qui accepte la mission de vendre le(s) bien(s) dont il(s) est (sont) seul(s) propriétaire(s).

LE(S) MANDANT(S) :

FOCUS INVESTISSEMENTS

39, rue Thomasin 69002 LYON

1 DESCRIPTION DU BIEN : Nature du bien et description :

Au R+2 Drot: 1 Appartement 12 ans : Séjour / Cuisine, 1 chambre, 1 salle de bain, 1 WC.

Adresse : (N°, rue, localité, bât. étage, porte)

13, Blvd Pinel 69003 LYON

Situation du bien au jour de l'acte authentique : Le mandant déclare que les biens à vendre seront, le jour de la signature de l'acte de vente :

☒ Libres de toute location, occupation, réquisition ☐ Loués conformément à l'état locatif annexé au présent mandat.

Le bien fait-il l'objet d'un conventionnement ? ☒ Non ☐ Oui : Préciser lequel

2 MANDAT ET CONDITIONS FINANCIÈRES DE VENTE :

Prix : le bien sera présenté au prix de

165.000 € (Cent quatre-vingt-cinq mille euros)

Type de mandat : Simple

☒ Le mandant déclare avoir fixé ce prix de vente, en parfaite connaissance du marché immobilier pour des biens similaires et pareillement situés.

Rémunération du mandataire : La rémunération du mandataire sera de

TVA incluse, à la charge ☒ du mandant ☐ de l'acquéreur ☐ du mandant à % et de l'acquéreur à %
à % du prix de vente ou €.

☐ Le mandant déclare pouvoir opter pour le régime de la TVA et souhaite exercer cette option. Le prix demandé, hors rémunération du mandataire, sera de

..... HT soit TTC, au taux de TVA actuel de %.

3 DURÉE DU MANDAT :

3.

..... mois. renouvelable par tacite reconduction sans pouvoir dépasser une durée totale de 24 mois.

4 SÉQUESTRE : En vue de garantir la bonne exécution du présent contrat et de ses suites, les fonds ou valeurs versés à l'occasion de toute promesse ou compromis de vente, seront détenus par : Le Notaire du Vendeur. séquestre habilité à cet effet.

☒ Pour l'activité de « Transaction sur immeubles et fonds de commerce », le mandataire déclare ni recevoir, ni détenir d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de ses honoraires.

5 DOCUMENTATION RELATIVE À L'IMMEUBLE : Le mandant fournira tous les documents en sa possession tels que : le titre de propriété, les éléments relatifs à la copropriété et ses assemblées générales (montant annuel des provisions pour charges afférentes au bien ainsi que toutes les obligations mentionnées aux articles 14-1 et 29-1 A et B de la loi du 10.07.1965) surface Carrez, éléments constitutifs du dossier de diagnostic technique (CCH, art. L. 271-4), du DPE et autres, conformément à la législation en vigueur.

☒ Le mandant souhaite charger CAFIMM de faire réaliser les diagnostics techniques. Ces documents devront être en possession du mandataire au plus tôt et dans tous les cas avant la signature de l'avant-contrat.

6 PUBLICITÉ ET MOYENS DE COMMERCIALISATION : Le mandataire ou son réseau emploieront les moyens suivants pour diffuser les annonces commerciales auprès du public :

☒ Dossier photo ☒ Dossier video ☐ Affichage vitrine ☒ Panneau à vendre ☐ Panneau vendu ☐ Mailing fichier client ☐ Prospectus boîte aux lettres ☐ Annonces Presse

☐ Annonces sur sites Internet

☒ Autres Réseau Immobilier

En outre, dans l'hypothèse où des photographies du bien seraient prises, celles-ci feront partie du droit à l'image du mandant.

☐ La délégation du mandat à une autre agence est autorisée aux mêmes conditions que celles du mandat initial.

7 MODALITÉS DE COMMUNICATION AU MANDANT DES ACTIONS MENÉES PAR LE MANDATAIRE :

8 CLAUSES PARTICULIÈRES :

69330 MEYZIEU, 04 37 42 07 02

Paraphes : ☐ En cochant cette case, le mandant bénéficiant de 14 jours de délais de rétractation (concernant exclusivement mandats signés hors agence) demande expressément, que le mandataire commence sa mission avant l'expiration dudit délais [C. consommation, art. L.221-25]. Le mandant pourra néanmoins exercer son droit à se rétracter durant cette période, à moins que le mandataire ait pleinement rempli sa mission, conformément aux dispositions de l'art. L.221-28 du Code de la consommation.

9 DURÉE D'APPLICATION DE LA CLAUSE PÉNALE :

12 mois à compter de la date d'expiration du mandat.

CONDITIONS GENERALES DU MANDAT

TITRE 1 - POUVOIRS DU MANDATAIRE

1. Réaliser toute publicité jugée utile, aux frais du mandataire, notamment par la pose de panneaux sur l'immeuble, la diffusion d'annonces commerciales sur Internet ou sur tous types de journaux accompagnées de photographies du bien, objet de la vente.
2. Présenter, visiter et faire visiter les biens à vendre à tout acquéreur potentiel, ou à toute personne qu'il jugera utile.
3. Communiquer, dans le cadre de la délégation de mandat, les éléments du dossier de vente;
4. Demander, auprès de toutes personnes privées ou publiques, les pièces, actes et d'une manière générale tous documents nécessaires à l'avancement du dossier (titre de propriété, bail, factures de travaux, plans, certificat de mesurage, audit technique du bien, diagnostics, extraits de documents d'urbanisme, permis de construire, règlement de copropriété, état descriptif de division, procès-verbal d'assemblée générale, fiche synthétique de la copropriété, carnet d'entretien de l'immeuble, déclarations de sinistres, arrêtés de péril ou autres, jugement, etc.), soit par lui-même, soit par le notaire du mandant, les frais restant à la charge du mandant.
5. Rédiger tous actes sous signature privée au prix, charges et conditions du présent mandat, et de recueillir la signature de tout acquéreur.
6. Saisir l'ensemble des informations du mandat sur tout fichier de traitement automatisé de données.

TITRE 2 - OBLIGATIONS DU MANDATAIRE

1. Mettre en oeuvre, de façon générale, toutes les actions utiles à l'accomplissement de sa mission.
2. Informer le mandant de tous les éléments nouveaux susceptibles de modifier les conditions du présent mandat.
3. Informer le mandant de l'exercice d'un droit de préemption dans un délai de 8 jours, à compter de l'accomplissement du présent mandat, par lettre RAR, et négocier avec le préempteur. Dans cette hypothèse, la rémunération du mandataire reste due par le mandant ou l'acquéreur, dans les conditions prévues au mandat.
4. Informer le mandant, dans les plus brefs délais, de la réception d'une offre;
5. Séquestre : le mandataire devra s'assurer lors de la signature de toute promesse ou compromis de vente, de faire procéder au versement d'un montant maximal de 10% du prix de vente, soit à l'ordre de l'agence titulaire de la garantie financière soit du notaire. Tous les versements reçus par le titulaire de la carte professionnelle sont obligatoirement faits à l'ordre de l'établissement de crédit où le compte est ouvert, soit par virements, soit par mandats à l'ordre dudit établissement de crédit, avec indication du numéro de compte, soit par carte de paiement. Les effets, ainsi que les valeurs reçus par le titulaire du compte sont obligatoirement remis à l'établissement où est ouvert ce compte (conformément au décret n° 72-678 du 20.07.1972).

TITRE 3 - OBLIGATIONS DU MANDANT

1. Permettre au mandataire d'effectuer toutes les actions utiles au bon accomplissement de sa mission, notamment l'organisation des visites et de la publicité, pendant la durée du présent mandat. A ce titre, le mandant fera réaliser au plus tôt les diagnostics techniques obligatoires dont le DPE qui doit être affiché dans les annonces publicitaires immobilières. Lorsque le bien est soumis au régime de la copropriété, le mandant fournira les documents permettant d'établir le nombre de lots, le montant moyen annuel de la quote-part du budget prévisionnel à sa charge et correspondant aux dépenses courantes, ainsi que les procédures dont fait éventuellement l'objet la copropriété si elle est en difficulté, informations qui doivent être affichées dans les annonces publicitaires immobilières.
2. Informer le mandataire de tous les éléments nouveaux, de quelque nature qu'ils soient, notamment juridique et matériel, susceptibles de modifier les conditions du présent mandat.
3. Lorsque le mandant reçoit et accepte une offre, il en informe dans les plus brefs délais le mandataire par tous moyens en indiquant les noms et adresses de l'acquéreur, du notaire rédacteur et de l'éventuel intermédiaire. Par conséquent, dès la réception de cette information, le mandataire mettra fin au processus de vente du bien concerné.
4. Accepter toute offre d'achat et signer toute promesse de vente ou compromis présenté par le mandataire, aux prix, charges et conditions convenus dans le présent mandat.
5. Fournir au mandataire, en application de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10.07.1965 et au décret n° 97-532 du 23.05.1997, la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot de copropriété, dans les 8 jours des présentes.

6. CLAUSE PÉNALE : (condition nécessaire à l'engagement du mandataire) :

Le mandant s'engage à signer toute promesse ou compromis répondant aux conditions du présent mandat (prix, charges, conditions particulières). Si toutefois pendant la durée du mandat, le mandant s'engage avec un acquéreur non présenté par le mandataire (acceptation d'offre d'achat, compromis ou promesse de vente), il doit en informer le mandataire dans les conditions prévues à l'article 3 du TITRE 3 OBLIGATIONS DU MANDANT. Pendant la durée du mandat, de ces renouvellements et de celle de l'application de la clause pénale (dont la durée est indiquée au présent contrat), le mandant s'interdit de s'engager avec un acquéreur présenté ou ayant visité le bien avec le mandataire ou son délégué, aux conditions prévues au présent contrat comme à celles auxquelles les parties à la vente se seraient ultérieurement entendues. Cette interdiction porte tant sur la personne de l'acheteur que son conjoint, partenaire ou toute personne morale à laquelle serait lié l'acheteur.

EN CAS DE VIOLATION DES OBLIGATIONS CI-DEVANT ÉNONCÉES, LE MANDANT S'OBLIGERA À VERSER AUPRÈS DU MANDATAIRE, UNE INDEMNITÉ FORFAITAIRE COMPENSATRICE, D'UN MONTANT ÉGAL À LA TOTALITÉ DES HONORAIRES CONVENUS AU PRÉSENT MANDAT (C. CIVIL 1231-1, 1231-5).

TITRE 4 - RÉMUNÉRATION DU MANDATAIRE - FRAIS EXPOSÉS

Celle-ci ne sera exigible qu'à compter du jour où la vente sera constatée dans un acte authentique signé par le vendeur et l'acquéreur. Dans l'hypothèse de l'exercice d'un droit de préemption, l'organisme préempteur supportera l'ensemble des frais et honoraires et prévus à la charge de l'acquéreur initial.

TITRE 5 - DURÉE DU MANDAT ET CONDITIONS DE RÉSILIATION

Le mandat est conclu pour une période de 3 mois au-delà de laquelle, sauf dénonciation, il sera tacitement reconduit, aux mêmes conditions, pour une durée de 12 mois supplémentaires au terme de laquelle il prendra automatiquement fin.

Information du consommateur relative à la reconduction :

«Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur» (C. consom., art. L. 215-1).

«Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêt au taux légal» (C. consom., art. L. 241-3).

TITRE 6 - CONDITION DU MANDAT SIMPLE

Dans le cadre du mandat simple, le mandant ne consent aucune exclusivité à l'agence et reste libre de vendre son bien par ses propres moyens.

TITRE 7 - RESPONSABILITES RELATIVES A LA CONSERVATION DES BIENS

Le mandataire n'est pas le gardien juridique des biens. Le mandant devra prendre toutes les dispositions jusqu'à la vente, pour s'assurer de la bonne conservation de ceux-ci.

TITRE 8 - ÉLECTION DE DOMICILE

Les parties, pour l'exécution du présent mandat, font élection de domicile à leur adresse respective mentionnée au recto. Toute modification de cette domiciliation devra sans délai être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre Partie et deviendra opposable (8 jours) après réception.

TITRE 9 - MÉDIATION

Conformément aux dispositions du code de la consommation, le mandant peut avoir recours à un dispositif de médiation en prenant contact avec le médiateur dont les coordonnées sont précisées dans le présent mandat.

MEDIMMOCONSO : ayant son siège social : 1 allée du Parc Mesemena, 44500 LA BAULE.

TITRE 10 - PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Les données personnelles pouvant être collectées et traitées dans le cadre du présent mandat ont pour objet la bonne exécution de celui-ci. Elles peuvent être mises à disposition des autorités administratives et judiciaires compétentes. Elles sont traitées par le mandataire et peuvent être communiquées à ses partenaires commerciaux. Elles sont conservées pour des durées conformes aux obligations légales de la profession. Conformément à la loi informatique et liberté vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression de vos données en vous adressant au mandataire à l'adresse indiquée au recto du présent mandat. Vous bénéficiez enfin d'un droit de réclamation devant la C.N.I.L. (www.cnil.fr). Dans le cas où le mandataire a recueilli vos coordonnées téléphoniques, vous êtes informé(e) de la faculté de vous inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue en faveur des consommateurs (article L. 223-1 du code de la consommation).

- ☐ Le mandant déclare avoir la capacité de disposer desdits biens, et ne faire l'objet d'aucune mesure de protection de la personne (tutelle, curatelle...), ni d'aucune procédure collective, et notamment de redressement ou de liquidation judiciaire; que les biens, sur lesquels porte le présent mandat, ne font l'objet d'aucune procédure de saisie immobilière;
- ☐ Le mandant déclare ne pas avoir consenti, par ailleurs, de mandat exclusif en cours de validité auprès d'une autre agence;
- ☐ S'agissant d'un contrat conclu hors établissement, le mandant reconnaît avoir reçu le formulaire de rétractation contenant les conditions particulières relatives aux mandats conclus hors agence (C. consom. Article L 221-9 et 211-25).
- ☐ Le mandant reconnaît avoir pris connaissance des informations précontractuelles prévues aux articles L. 111-1 et suivants du Code de la consommation, préalablement à la signature du présent mandat, par la remise qui lui a été faite du « Document d'Information Précontractuel » à la signature du mandat ».
- ☐ Le mandant reconnaît qu'il lui a été remis immédiatement un exemplaire original du mandat.

LE(S) MANDANT(S)

Signature, date et mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour mandat »

P/lo Foch INVESTISSEMENTS
"Lu et approuvé, bon pour mandat"

A Meyzieu le 16/10/23

Date et lieu de signature :

LE MANDATAIRE

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, mandat accepté »

"Lu et approuvé, mandat accepté"

A Meyzieu le 16/10/23

Date et lieu de signature :

RAYES NULS

..... mots

..... lignes

Paraphe :